

1500620-13.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ailton Aparecido da Silva Junior

Autos nº. 2022/000199

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Ailton Aparecido da Silva Junior e a apurar, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500620-13.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500620-13.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ailton Aparecido da Silva Junior

Autos nº. 2022/000199

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Ailton Aparecido da Silva Junior e a apurar, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. De acordo com a acusação, no dia 16 fevereiro de 2022, por volta das 19 horas e 25 minutos, na Rua Antônio de Moura Andrade, nº 321, Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 21 porções de maconha, 26 pedras de crack e 7 porções de cocaína, as quais determinam dependência física e psíquica. Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, policiais realizavam patrulhamento, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura, mudou a

direção em que caminhava.

Diante dessa repentina alteração na rota, foi abordado. Em revista pessoal os policiais encontraram na cintura do denunciado uma sacola que continha as porções de maconha, cocaína e crack, além da quantia de R\$ 16,00, proveniente da mercancia espúria.

Narra, por fim, que as circunstâncias da prisão do acusado, local, quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de dinheiro e anotação, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercadoria ilícita.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 09).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 79).

Foi juntado laudo químico/análise dos entorpecentes (fls. 98/100).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 108/109).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 124/125).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo o rol foi adotado pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 151-gravação).

O Ministério Público, em debates orais, requereu a procedência da ação penal.

Requereu o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, conforme certidões de fls. 22 e 25, na primeira e segunda fase da dosimetria, assim como para inviabilizar a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de drogas, requereu por esses mesmos motivos o regime inicial fechado e o perdimento do dinheiro (fls. 151-gravação).

A Defensoria Pública, em debates orais, requereu a absolvição do acusado, por conta das contradições que permeiam as provas judiciais, que se verificam tanto entre o depoimento dos policiais e prestados na fase policial. Subsidiariamente requereu a desclassificação para posse de drogas para uso próprio (fls. 151-gravação).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Eduardo De Oliveira Silva, policial militar, relatou que estava em patrulhamento no local dos fatos, além de haver um disk denuncia de tráfico, com algumas características do indivíduo, por volta de uma semana antes, quando a equipe visualizou o réu, que por sua vez ao visualizar a viatura mudou a direção em que seguia repentinamente, colocou algo nas partes íntimas e mudou a forma de andar, como se algo o incomodasse nas pernas ou bolsos. Relata que ao desembarcar da viatura, imediatamente, mesmo sem os policiais pedirem levantou as mãos e falou "perdi senhor". Momento em que foi realizada revista pessoal, finalizando a revista pessoal notou certo volume nas partes íntimas, o acusado, por ordens, retirou um saco com entorpecentes e em seu bolso foi localizado certo valor em dinheiro. Relata que ao indagar o acusado se estava traficando, nada falou. Relata que havia 5 pinos de cocaína, maconha, não se lembra a quantia e 20 e poucas pedras crack, em relação ao dinheiro, era menos de R\$30,00. Relata já ter abordado o acusado antes, porém nunca havia localizado nenhum entorpecente. Relata ter tentado qualificar duas pessoas que presenciaram a abordagem, mas não foi possível.

A testemunha Marcos Vinicius De Paula, policial militar, narra no mesmo sentido que o policial Eduardo, e acrescenta que o patrulhamento foi realizado no período da manhã e que havia por volta de 20 porções de maconha, 9 de cocaína e a maior quantidade de crack e por fim relata que o acusado, informalmente, confessou que as drogas se destinavam a venda.

Em juízo o réu negou a prática delitiva. Relatou que estava na casa da tia, por consideração, e conversando sobre o filho que havia acabado de entrar na creche, sua tia pediu para ir na casa da dona Madalena e foi comprar desinfetante, contudo antes mesmo de comprar, a viatura se aproximou e o policial chegou gritando "mão na cabeça", por esse motivo levantou os braços. Relata que no passado já teve problema

com a justiça e estava a 4 anos na rua, contudo quando foi abordado falou que estava sem documento e não conseguia levantar o braço por ter um problema no braço, foi então encaminhado à delegacia.

Não há elementos para se afirmar que os policiais aleatoriamente escolheram o acusado, para injustamente imputar-lhe a prática do crime de tráfico de drogas. Saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como a de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

A circunstância de a prova da acusação estar esteada basicamente nos depoimentos dos policiais que empreenderam a diligência que culminou na apreensão das drogas e prisão em flagrante do réu não é óbice à condenação dos apelantes, se os depoimentos forem firmes coerentes e isentos de má-fé. (EJTJSC, dez 2001, pág. 102).

Consigne-se que a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo definitivo de constatação de droga apreendida (fls. 98/100), além das provas orais colhidas em juízo.

A finalidade era mercantil. O réu trazia consigo três tipos de entorpecentes, em porções individualizadas e já pronta para a venda. Não apresentou justificativa para estar portando-as.

O dinheiro apreendido também restou demonstrado que era proveniente do tráfico, diante das provas carreadas aos autos, motivo pelo qual declaro o seu perdimento em favor da União, que posteriormente será revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº. 11.343/06.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

O Ministério Público requereu a fixação da pena em patamar acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado em razão dos maus antecedentes. Motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em 5 anos e 10 meses, mais 583 dias-multa.

Há uma circunstância agravante - reincidente em crime doloso - (artigo 61, I do Código Penal), conforme certidão de fls. 22/25, Desta forma, aumento a pena em 1/6 resultando na pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 683 dias-multa.

Não há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, uma vez que réu é reincidente. O não reconhecimento da causa de diminuição, não gera hipótese de bis in idem.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE.

APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº

11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem

integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o

reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme

previsão legal específica. 4. Ordem denegada. (STJ – HC 147271 SP 2009/01790272-0, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 17/05/2012, SEXTA TURMA, publicado em 30/05/2012).

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no regime fechado. O regime mais gravoso se justifica em razão do quantum da pena e da reincidência. O réu poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar AILTON APARECIDO DA SILVA JUNIOR, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 683 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado providencie-se a transferência do dinheiro apreendido como determinado nesta sentença.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 25 de julho de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA